



JUZGADO CIVIL - SEDE LA OROYA

EXPEDIENTE : 00029-2023-0-1510-JR-CI-01
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : SANTANA SOCUALAYA JESUS
ESPECIALISTA : KARIN REYES GARCIA
DEMANDADO : ARIAS CORREA, WILYS OSCAR
VENTOCILLA CAMPOS, REBECA
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU

Resolución Nro. Trece.

La Oroya, veintinueve de noviembre

Del año dos mil veinticuatro.-

AUTOS Y VISTOS: el presente proceso, emitiéndose la presente resolución en la fecha debido a las recargadas labores de secretaria; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: La apoderada de la parte ejecutante BANCO DE CREDITO DEL PERU solicita mediante escritos de folios 197 y 227, que se convoque a remate el inmueble dado en garantía, inscrito en la Partida Electrónica N° 11787574 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima.

SEGUNDO: Al respecto, se tiene que el artículo 731° del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 30229, el cual establece en sus primeros párrafos lo siguiente: “Aprobado la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocara a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia. [...]”; en tal sentido, mediante resolución de vista de fecha 15 de agosto del 2024, se confirma la resolución N° 05 de fecha 17 de noviembre del 2024 que resuelve ordenar llevar adelante la ejecución forzada, por la suma de cuatrocientos setenta y seis mil doscientos cuarenta y uno con 85/100 soles (S/. 476,241.85); en consecuencia corresponde ordenar el remate judicial electrónico;

TERCERO: Cabe precisar que la ejecución del remate electrónico judicial se efectúa a través del aplicativo **REM@JU** el cual se encuentra en el Portal Web del Poder Judicial; en dicho aplicativo se ingresaran las ofertas que los usuarios postores ofrezcan, previo inscripción como postor. Asimismo, el acto de remate electrónica

judicial del bien se realiza en un lapso de veinticuatro horas, en mérito a los lineamientos establecidos en la Ley N° 30229;

CUARTO: Por otro lado, cabe acotar, que se ha implementado las mejoras efectuadas al sistema **REM@JU**, en tal sentido, todos los remates que en primera convocatoria sean registrados en el referido aplicativo, automáticamente realizarán la segunda y tercera convocatoria a remate electrónico, en caso sean declaradas desiertas o no existan posturas en la primera y segunda convocatoria respectivamente, por lo que resulta necesario precisar las bases de las posturas, y disponer lo pertinente. Asimismo, luego de generado los respectivos avisos de remate en el aplicativo **REM@JU**, éstos automáticamente son ingresados a la bandeja del usuario de la especialista de actos externos y de los responsables de **REM@JU** del Distrito Judicial donde se ubique el inmueble a rematar, para realizar el respectivo pegado de aviso de remate en el inmueble.

QUINTO: Por otro lado, una vez vencido el plazo de oposición a que se refiere el artículo 14.2 de la Ley N° 30229, el secretario judicial de la causa publicará en el aplicativo REM@JU la convocatoria con la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial y demás actos pertinentes, tal como se dispone en el artículo 15 de la ley referida, el cual **generará automáticamente el aviso de convocatoria** que contendrá el cronograma con la fecha programada para el acto de remate electrónico;

SEXTO: En el caso que haya adjudicación del bien materia de remate, el adjudicatario deberá depositar el saldo del precio, dentro del tercer día, tal como lo dispone el artículo 16 de la Ley N° 30229, bajo apercibimiento de declarársele la nulidad del remate.

SEPTIMO: en el caso de autos es de apreciarse que las partes han convenido (folios 12 al 24) en la Escritura de ampliación y Modificación de la Primera Hipoteca que el valor del inmueble en caso de ejecución de acuerdo a su cuarta clausula será US\$ 171,720.00 dólares americanos, monto sobre el que debe realizarse el remate, conforme lo establece el artículo 729 del Código Procesal Civil.

En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 731° y 736° del Código Procesal Civil, concordante con lo establecido en el artículo 12° de la Ley 30229, por estos fundamentos:

SE RESUELVE:

CONVOCAR AL PRIMER REMATE PÚBLICO ELECTRONICO el siguiente inmueble:

A. Tipo de Inmueble. DEPARTAMENTO.

1. **Ubicación:** Con frente a la Calle 9, Lote 34, Mz. "F", Urbanización Alameda de Ñaña del Distrito de Lurigancho, Provincia Lima, Departamento de Lima.
2. **Ficha registral:** Partida Registral Electrónica N° 11787574 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima.
3. **Descripción:** Se trata de un inmueble de material noble de tres pisos, ubicado Con frente a la Calle 9, Lote 34, Mz. "F", lote acumulado 11, Urbanización Alameda de Ñaña del Distrito de Lurigancho, Provincia Lima, Departamento de Lima, con un área de 159.70 m2, con linderos: *Por el Frente*, con la Calle 9, con 8.00 ml; *por la Derecha*, entrando con el lote N° 33, con 20.00 ml; *por la Izquierda*, entrando con la Calle 2, con 19.94 ml; *por el Fondo*, con el lote N° 35, con 8.00 ml.
4. **CARGAS Y GRAVÁMENES:**
 - Hipoteca: Registrada en el asiento D00003.
Hipoteca constituida a favor del Banco de Crédito del Perú; inscrito en la Partida N° 11009127 del Registro de Personas Jurídicas de Lima, hasta por la suma de \$48,984.00 (cuarenta y ocho mil novecientos ochenta y cuatro 00/100 dólares americanos).
 - Ampliación y Modificación de Hipoteca registrada en el asiento D00005.
La hipoteca registrada en el asiento D00003, de la presente partida electrónica, a favor del Banco de Crédito del Perú, ha sido ampliada hasta por la suma de \$ 137,376.00 dólares americanos; y MODIFICADA por las partes con la finalidad de garantizar las deudas y obligaciones que se señalan en el título que se archiva.
5. En el supuesto de no haber adjudicación en la primera convocatoria, **CONVÓQUESE AUTOMATICAMENTE AL SEGUNDO REMATE y seguidamente AL TERCER REMATE** de ser necesario.
6. **VALOR DE LA TASACIÓN:** \$ 171,720.00 (ciento setenta y un mil setecientos veinte dólares americanos).
7. **PRECIO BASE DEL REMATE:**
 - **PARA LA PRIMERA CONVOCATORIA:** La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación, ascendiendo a la suma de **\$ 114,480.00** (ciento catorce mil cuatrocientos ochenta dólares americanos).

- PARA LA **SEGUNDA CONVOCATORIA**: La base de la postura será deducida en un 15%, ascendiendo a la suma de \$. **97,308.00** (noventa y siete mil trescientos ocho dólares americanos).
 - PARA LA **TERCERA CONVOCATORIA**: La base de la postura será deducida en un 15%, ascendiendo a **\$ 82,711.80** (ochenta y dos mil setecientos once con 80/1000 dólares americanos).
8. **OBLAJE**: Se realizará por el monto correspondiente al diez por ciento (10%) del valor de la tasación, siendo su pago en la moneda en que se realizó la tasación, conforme lo establecido por el artículo 17° del Reglamento de la Ley 30229, así como lo dispuesto en la Directiva Nro. 008-2016-CE-PJ, aprobada por la R.A. Nro. 211-2016-CE-PJ “**Normas y Procedimientos para la realización de los remates electrónicos judiciales - REM@JU**”;
9. **PUBLICACION**: Procédase a la publicación de los avisos de remate en el portal web del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU, por el termino de ley, conforme lo dispuesto por Ley 30229 y su reglamento, una vez vencido sea el plazo para la oposición. Asimismo, cumpla el **Especialista de Actos Externos** con el pegado de carteles del presente aviso de remate en el local del juzgado, y siendo que el inmueble se ubica en el Distrito de Lurigancho, Provincia de Lima, Departamento de Lima, cumpla la responsable del REM@JU de la Corte Superior de Junín Este con efectuar el pegado del aviso en parte visible del inmueble objeto de remate.
10. Notifíquese.-a las partes a fin de que ser el caso efectúen sus pedidos de aclaración pertinentes a los datos del inmueble objeto de remate.